

ח:

עין משפט נר מצוה

זו א מ"י פ"ב מהלכות
מנן ומנה ה' ה סגן
עשין לט טו"ש"ע א"ח ס'
תלג ספ"ק ז'
נח ב מ"י שס טו"ש"ע שס
ספ"ק ג'
נב ג מ"י שס הלכה ו
טו"ש"ע שס ספ"ק ט:

תורה אור השלם

1. ויאמר שמואל איך
אלך ושמע שאול ודבר
ויאמר ב' עגלת בקר
תקח בדרך ואמרק לנחם
לך באתי:
שמואל א טו ב
2. כי אוריש גוים מפקד
והרחבתי את גבולך ולא
יחמר איש את ארצך
בעלתך לאות את פני
י' אלהיך שלש פעמים
בשנה: שמות לד כד
3. ובשלת ואכלת
במקום אשר יבחר י'
אלהיך בן ופגית בבקר
ותלקת לאהליה:
דברים טז ז

רבינו חננאל

ופרקין חיישין דלמא
מסח דעניה מבריקת חמץ
לגמרי ואינו מחפש אלא
על המחת שאין שם
מצוה להגן עליו. רב נחמן
בר יצחק אמר משום
סכנת שכנו גוי שלא
יחשדוהו ויאמר ההורו
הזה שבני כשפים עושה
לי בכותל וסכנתו, ואע"פ
דקי"ל שלוחו מצוה אינן
ניזוקין, היבא דקביעא
הויקא שאני, כדכתב איך
אלך ושמע שאול והרגני,
והא שמואל לקיים דבר
הוא שהיה מצוה היה הולך,
אלא במקום שיש הויק
קבוע לא סמיכין אהאי,
שנאמר ואמר ה' עגלת
בקר תקח בידך ואמרת
לזבוח לה' באורי. בעו
מרב הני בו בר שוכנים
בשדות מהו שיבאו בליה
בשחר ליכנס לבית המדרש
ויהווי משחשבה, ויחששין
מחזק או לא, אמר להם
יבאו עלי ועל צוארי,
כלומר יבואו ואני ערב
להם שלא יהיה בהם
הויק לא בביתא ולא
בחויתין. כמאן כי אי תנא
דנניא איסי בן יהודה
אומר כלפי שאמרה הולך,
ולא יחמוד איש את
ארצך בעלותך ליראות.
מפני מה אין פירות
גיטוס בירושלם שלא
יאמרו עולי רגלים אילו
לא עלינו אלא בירושלם
פירות הללו דינו, ונמצאת
עלייה שלא לשמה. ומנן.

מה נ"א: ומנן כי
אין חמי טבריא בירושלם
וכו'. למא אמר ששין
שורות במרתף. אחר
מי הוכיז בכאן מרתף
כלל עד שאמרו למא
אמרו שתי שורות במרתף.
ופרקין כיין דתנא כל
מקום שאין מכניסין בו
חמץ אין צריך בדיקה,
ממילא שמינען דמרתף
אין צריך בדיקה, ואם כן
למה אמרו שתי שורות

שינובה ע"פם הבא הרי זה צדיק גמור. והסתכן (אבות פ"א מ"ג)
אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל
פרס היינו ככה"ג שאם לא תבוא לו אותה הטובה שהוא מנפה תוהא
ומתחרט על הלקה שעשה" אבל מי שאינו תוהא ומתחרט ה"ז צדיק

גמור וכן משמע צריש מסכת ר"ה

(דף ז'.) וצ"ק דצ"ב (דף י'.)

מלמד שתהא פרתך רועה

באפר. ומלת קדריש

את ארץ הטפל לארץ ב:

לברדבי אמי. ולא תאמר

והסתא את למה לי

למידע צליכה ואורי' דלא נכתב

אלא מ"שום דבר שנמחדש זה משום

חזק דלרץ כתב נמי את למדרש

אע"ג דלא אינטיק"ל: רב דיין

חיצונות. נראה לר"י דרז סנר

דליכא למידק טפי מחילונות משום

דמין צרישא ושמואל סנר דמעלינות

איכא למידק כיון דעלינות אחילונות

קאי ומפרש מה הן חילונות:

אין

למיתי קדמא וחשובא לבי רב אמר להו

לדו לא ידענא איתמר א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן

ולא בחזירתן כמאן כי האי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה

תורה ולא יחמוד איש את ארצך מלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין היה

מויקתה תרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה מוויקתה והלא דברים ק"ו

ומה אלו שדרכן לזוק אינן ניזוקין בני אדם שאין דרכן לזוק על אחת כמה

ובמה אין לי אלא בהליכה בחזרה מגין תלמוד לומר ופגית בבקר והלכת

לאהליך מלמד שתלך ותמצא אהלך בשלום וכי מאחר דאפילו בחזירה

בהליכה למה לי לברד' אמי דא"ר אמי כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל

ושיאין לו קרקע אין עולה לרגל א"ר אבין בר רב אדא אמר ר' יצחק מפני

מה אין פירות גיטוס בירושלם כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים אלמלא

לא עלינו אלא לאכול פירות גיטוס בירושלם דיינו נמצאת עלייה שלא

לשמה כיצא בו אמר ר' דוסתאי בר' נאי מפני מה אין חמי טבריא בירושלם

כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי

טבריא דיינו ונמצאת עלייה שלא לשמה: ובמה אמרו ב' שורות וכו': מרתף

מאן דבר שמי' ה'הי קאמר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה

ואוצרות יין ואוצרות שמן גמי אין צריך בדיקה ובמה אמרו שתי שורות

במרתף מקום שמכניסין בו חמץ ובמסתפק: בש"א שתי שורות וכו': אמר

רב יהודה שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה ורבי יוחנן אמר

שורה אחת כמין ג'אם תניא כותיה דרב יהודה תניא כוותיה דרבי יוחנן

תניא כוותיה דרב יהודה בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף

ושתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה תניא כוותיה דרבי יוחנן שתי

שורות על פני כל המרתף חיצונה רואה את הפתח ועליונה רואה את הקורה

שלפנים הימנה ושלמטה הימנה אין צריך בדיקה: בית הלל אומרים שתי

שורות החיצונות שהן העליונות: אמר רב י'עליונה ושלמטה הימנה ושמאל

אמר עליונה ושלפנים הימנה מאי טעמא דרב דייק חיצונות והא עליונות קתני

למעוטי תתאי דתתייתא ושמאל אמר עליונה ושלפנים הימנה מאי טעמא

דייק עליונות והא חיצונה קתני למעוטי גוייתא דגוייתא רבי חייא תני

כוותיה דרב וכולהו תנאי תנו כוותיה דשמאל והלכתא כוותיה דשמאל:

דשמאל:

מתני'

כמין כף שלנו פתוחה. שורה אחת כמין ג'אם שורה צוקיפה ושורה עליונה צוקיפה כאלה הצדק כותל הבית מבחוץ והגג: ה'רואה אס

קורה. דהיינו כל גג השורות: שלפנים הימנה. של חילונה: ושלמטה הימנה. של עליונה אינה צריכה בדיקה: ציד כלל אומרים וי'.

מתני' קא נסיב: עליונה ושלמטה הימנה. האי עליונה לא כל גג השורות צאריך המרתף קאמר כדאמר רבי יוחנן אליצא דציד שמאי אלא

שורת חציות אחת על פני רומח כל המרתף ולא מן הארץ ועד הקורה אלא אותה שורה הרואה את הפתח ואת הקורה: ושלמטה הימנה.

ועוד שורת חציות אחת למטה מן העליונה והיא משורה הקוקפה כנגד הפתח. והיא פתח לאו כנגדו ממנן קאמר אלא הכותל שהפתח בו קרי

הכי: עליונה ושלפנים הימנה. בגג החציות צדק שמי שורות על פני כל המרתף: מאי טעמא דרב. דלא צני' למימר עליונה ושלפנים הימנה

כמשמעותיה דמתניתין דהא מתניתין עליונות קתני: דייק חילונות. ואותה שלפנים לאו חילונה היא וקא סבר רב דתנא דמתני' בחילונות דק

צלישניה אבל צעליונות לא דק צלישניה: ספאי דפסיטא. כגון שלישית וששתית: ושמאל דייק עליונות. והא של מטה לאו עליונה היא:

מתני'

הימנה, דהוה דייק עליונות, כלומר העליונות דוקא ולא תמצא שתיים עליונות אלא כי האי גוונא, ומפני מה קתני חיצונות,

למעוטי מן השורה העליונה ולפנים שדברי הכל אין צריך בדיקה. תנאי ר' חייא כוותיה דרב וכולהו תנאי נמי כשמאל

ואע"ג דקיימא לן דהלכתא כרב באיסורי וזו איסור היא, כיון דכולהו תנאי נמי כשמאל הלכתא כוותיה. הלכך בית שהא

מלא חבית של יין מן חמץ אל הקצה ומן קרקע הבית עד שמי קורה זהו מרתף, בודק השורה הרואה את הפתח

ושלפנים הימנה אלו שתיהן בודק משמי קורה ועד הקרקע ודיו.

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

הרי זה צדיק גמור. דבר זה ולא אמרינן שלא לשמה עושה אלא
קיים מצות צורא שזהו לעשות דקה ומתכוין אף להנחת עצמו שיזכה
זה לעולם הבא או שיחיו בניו: כמר דבדק. ובמר את כל המצוה
אתי לעיוני צמרה: כל עצמו אינו צודק. כל עצמו של חור

אינו צודק שלא יאמר הנכרי

כשפים עשה לי: ולא אדעיה.

דנכרי לשום אל לבו עליה זו:

אין אלה. למשום את דוד ואע"פ

שעלום של מקום היה הרי היה ירא:

בני צי רב. תלמידים הנכריים לרנע

עדיין קרו בני רב: דדיירי צנאני.

כפפים צנאנא וצנע"ו קנפיי"א:

מהו למיסי קדומא וטשוכא. השכס

והערב קודם עלות השחר ומשתחשך

כלום יש להם לירא מן המזיקים:

ועל צאורי. היא עונש הויקן עולה

לא חוקן שהמנוע מגינה עליהם:

ניזון. לאושפיהא משתחשך מאי כלום

יכולין לסמוך על המצוה אף בחזרה

או לא: כלפי שאמרה חורה. מתוך

שאמרה חורה כך אנו למדין שהצטונו

הכתוב שלא יזקן וממנו וכל שכן גופו

דאין דרכו לזקן דאדם אינו מולא

ואינו מהיר להיות ניזק בגופו: דרדכי

אמי. קרא קמא לכד' אמי אסא:

פירוס גיטוס. מתוקין מאד כדאמר'

צנכוכו (דף מד.) והיינו כינרת שס

מדינה צאריך ישראל: מרספ מאן

דבר שמי'. לפטור מן הצניקה דקא

מתמה מנא קמא ואמנו וצמנה אמרו:

הכי קאמר. דקתני רישא כל מקום

שאין מכניסין בו ואמרי' לעיל כל

מקום לאימיו מאי לאימיו אופותי

יין ושמן ואימיו הכי אמרי' ונמה

אמרו לקמן צריך בדיקה ומפרש

צמקום שמכניסין בו חמץ והכי דמי

כגון צמסתפק: שמי שורוס שאמרו.

ציד שמאי (אומרים) מן הארץ ועד

שמי קורה. דק האוצרי יין לסדר

צדיותה' שורות שורות עד שממלאין

כל קרקע המרתף וחוזרין וממלין

חצית עד חצית כשורות תחמנות

עד הקורה ואמרי ציד שמאי שאותן

שמי שורות חילונות אותה שרואה

את הפתח על פני רומח כל המרתף

והשורה שלאחריה צריך לבדוק מן

הארץ עד התקרה: שמי קורה. כמו

שמי השמים (תפליס קמח): וי' שותן

אמר. שמי שורות שאמרו כי שמי

היא שורה חילונה מן הארץ ועד

תקרה וחוזר וצודק כל החציות

העליונות על פני כל ארכו ורחבו

של מרתף שאף היא נקראת שורה

אס צאח למנות מלמעלה למטה:

גאס. היא ג'גמ"ל יווינת ועשויה

מתני'

הימנה, דהוה דייק עליונות, כלומר העליונות דוקא ולא תמצא שתיים עליונות אלא כי האי גוונא, ומפני מה קתני חיצונות,

למעוטי מן השורה העליונה ולפנים שדברי הכל אין צריך בדיקה. תנאי ר' חייא כוותיה דרב וכולהו תנאי נמי כשמאל

ואע"ג דקיימא לן דהלכתא כרב באיסורי וזו איסור היא, כיון דכולהו תנאי נמי כשמאל הלכתא כוותיה. הלכך בית שהא

מלא חבית של יין מן חמץ אל הקצה ומן קרקע הבית עד שמי קורה זהו מרתף, בודק השורה הרואה את הפתח

ושלפנים הימנה אלו שתיהן בודק משמי קורה ועד הקרקע ודיו.

מסורת הש"ס

א) יומא יח. קידושין לט:
חולין קמב. ג) ע"ז ל.
א) ע"ז מ"י מגילה כא.
ד"ה אלאמל, ד) ערוך
ע"ז גס פ"י כמו ד'
הפוסק, ס) נמלך הפוסק
לראשונים ואחרונים דפסקו
כרב מוכח דלא היה
גניבתא והלכתא כוונת
דשמאל, וז"ל הת"י ד"ה
ספ"ג דפסח: תוס' ד"ה
ספ"ג, ו) ע"ז פ"כש"י
פירושין נה, ו) ע"ז
כמוס' ד"ה ד' ונשפיל
ובנ"י יט. ד"ה על מנת,

גליון הש"ס

גב' ושאין לו קרקע.
וכן חילוף בירושלמי
ספ"ג דפסח: תוס' ד"ה
לברד' ובי' משום דבר
שנתחדש. כדאיתא שפוטות
ט"ו ע"ה כל פרשה שנאמרה
ועשית לא נשנית אלא
בשליש דבר שנמחדש זה:

לעני רש"י

קנפיי"א [קנפיי"א].
ערבה, איזור של שדות.

מוסף רש"י

הרי זה צדיק גמור. על
דבר זה ומשענו ז' (ב"ב)
א) אס: אס רגלי צדק (ד"ה)
ד. איך אלה. למשום את
דוד על פי הענין ויומא
א) ואע"ג דשכחומא
דמקום הוי, מסתפי
מחילוק דקריעא (קדושין
סז).

מוסף תוספות

א. כדרך שאומות העולם
עושים. מוס' הל"ש.
ב. דהוה מצי למיכתב
ארצך. שס. ג. דדרישין
אפילו חזרה. מוס' שאנן.
ד. כדאמר' כל פרשה
שנאמרה וישינת לא
ינשינת אלא בשביל דבר
שנתחדש בה. מוס' הל"ש.
ה. תימא מה שייך לפלוגא
כיון דאיכא למידק
בחיצונות כמו מחיצונות.
מוס' שאנן.

רבינו חננאל (המשך)

את הקורות וצדי כל
לשורות וראות את הפתח,
לפיכך אמר רב עליונה
ושלמטה הימנה, דייק
חיצונות, ואע"פ שכל
השורות ראשיהם כסגנו
הפתח כלן החיצונות, איך
מציא שתיים חיצונות
כאחא, אלא אם תפשיט
ותקח השורה העליונה
ושלמטה הימנה, כי אם
תקח שורה אחת מן
הארץ ועד שמי קורה,
כשכנים ממנה פנימית
נקראת. ודייק רב חיצונות
ראשי השורות והראות
פני הפתח חיצונות ממש
הן. ומשום מה קתני
שמן עליונות. ללמדך כי
מלמעלה מתחיל. ושמאל
אמר חיצונות ושלפנים

מאמר חיצוני חיצונות,

למעוטי מן השורה העליונה ולפנים שדברי הכל אין צריך בדיקה. תנאי ר' חייא כוותיה דרב וכולהו תנאי נמי כשמאל

ואע"ג דקיימא לן דהלכתא כרב באיסורי וזו איסור היא, כיון דכולהו תנאי נמי כשמאל הלכתא כוותיה. הלכך בית שהא

מלא חבית של יין מן חמץ אל הקצה ומן קרקע הבית עד שמי קורה זהו מרתף, בודק השורה הרואה את הפתח

ושלפנים הימנה אלו שתיהן בודק משמי קורה ועד הקרקע ודיו.